

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3386/2533

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด ชัย
บุรี

โจทก์

นาย วัน ชัย ก้อง เจริญ พาณิชย์ กับ
พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ป.วิ.อ. มาตรา 15

โจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ไม้แปรรูปและเครื่องใช้ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ได้มาและมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ การที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าจำเลยทั้งสองซื้อไม้แปรรูปจากโรงเลื่อยจักรโดยถูกต้องตามกฎหมายและเครื่องใช้ดังกล่าวก็ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพแล้ว ทั้งเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น การที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยให้จึงขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ ฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการตัดไม้ทำลายป่าอันเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ จึงเป็นความผิดร้ายแรงสมควรแก่การกำราบปราบปราม

การที่จำเลยมีไม้แปรรูป ปริมาตร 16.68 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 21.590 แผ่น ซึ่งเป็นไม้ที่มีจำนวนมากและสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยผิดกฎหมายไว้ในครอบครองนับได้ว่าจำเลยกระทำความผิดอันมีลักษณะร้ายแรงดังนี้ ไม่มีเหตุที่จะรอกการลงโทษ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 47, 48, 73, 74 ที่แก้ไขแล้ว ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2499 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ไม้แปรรูป 21,590 แผ่น ตู้อัด 6 หลัง โต๊ะเครื่องแป้ง 5 ตัว และเตียงราชา 4 หลัง ของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 47, 48, 73 (ที่ถูกมาตรา 73 วรรคแรก) 74 ที่แก้ไขแล้วประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2499 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุกคนละ 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุกคนละ 4 เดือน ไม้แปรรูป 21,590 แผ่น ตู้อัด 6 หลัง โต๊ะเครื่องแป้ง 5 ตัว และเตียงราชา 4 หลังของกลาง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษและขอให้คืนของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยทั้งสองคนละ 8,000บาท อีกสถานหนึ่ง ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 แล้ว คงปรับ

คนละ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และให้ยกคำขอริบของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับไม้และสิ่งประดิษฐ์ของกลางไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา โดยเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้วกันมาแต่ศาลชั้นต้นขอให้ลงโทษจำเลยและริบของกลางตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องและจำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าไม้แปรรูป 21,590 แผ่น ตู้ไม้อัดโต๊ะเครื่องแป้งและเตียงราชาของกลางเป็นไม้แปรรูปและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มาและมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ การที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าจำเลยทั้งสองซื้อไม้แปรรูปจากโรงเลื่อยจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย และเครื่องใช้ดังกล่าวก็ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่จำเลยทั้งสองได้ให้การรับสารภาพแล้ว ทั้งเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้ยกขึ้นมากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นอีกด้วย ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงว่าไม้แปรรูปมิใช่ไม้อันจำเลยได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ และ ตู้ไม้อัด โต๊ะเครื่องแป้ง เตียงราชามีใช้สิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้หวงห้ามและพิพากษายกคำขอให้ริบของกลาง จึงขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าของกลางดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 74 จึงเป็นทรัพย์สินที่ต้องริบ

ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำคุกจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยไม่รอการลงโทษนั้นคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย และให้รอการลงโทษไว้เนื่องจากฟังข้อเท็จจริงว่าไม้แปรรูปของกลางเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่รับฟังมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังวินิจฉัยมาแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการตัดไม้ทำลายป่าอันเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ จึงเป็นความผิดร้ายแรงสมควรแก่การกำราบปราบปราม การที่จำเลยมีไม้แปรรูปปริมาตร 16.68 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 21,590 แผ่น ซึ่งเป็นไม้ที่มีจำนวนมากและสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยผิดกฎหมายไว้ในครอบครองเช่นนี้นับได้ว่าจำเลยกระทำความผิดอันมีลักษณะร้ายแรง ไม่มีเหตุที่จะรอการลงโทษให้จำเลย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-สัญญาชัย สิงหลกะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>